

0067678-52.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... do CPP de São Vicente, onde cumpria pena por roubo. Não se recorda de ter encontrado cachimbo ou drogas no bolso de Peterson. Foi feito busca no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado.

A testemunha Rodnei Rodolfo Rodrigues, policial militar, afirmou que abordou Robson em via pública e ele disse que seu documento estava em casa. Foram ao local e, franqueada a entrada, se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0067678-52.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0067678-52.2018.8.26.0050 - c. 2019/001992

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu

PETERSON LUIZ LOPES

Vistos.

PETERSON LUIZ LOPES foi denunciado como incurso nas penas do artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, porque no dia 02 de maio de 2.018, às 13h55min, na Avenida Luiz José Costa Leandro, nº 380, Cidade Tiradentes, nesta Cidade e Comarca, possuía e mantinha sob sua guarda, 3 munições, da marca CBC, calibre 9mm, munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas três testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, dentre outras teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo laudo pericial (fls. 30/31), bem como pela

prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito.

Afirmou que é usuário de crack, estava na rua há muitos dias e, na data dos fatos, foi à casa de sua mãe. Chegou, tomou um banho, trocou de roupa e, quando se deitou no sofá, foi surpreendido por quatro policiais, que chegaram com seu irmão. Estava com um cachimbo e duas pedras de crack no bolso da bermuda. Não estava com munições. Não conhecia os policiais e não sabe por que foi acusado. Já foi processado por dois assaltos. É ajudante de pedreiro e ganha mil e duzentos reais por mês. É solteiro e não tem filhos. Não usa entorpecentes há oito meses. Na residência, morava sua mãe, seu pai, seu irmão e uma sobrinha. Sua mãe estava do lado de fora do prédio. Sustentava seu vício pegando reciclagem. Atualmente, seu irmão Robson encontra-se internado em uma clínica de reabilitação.

A negativa do réu restou isolada.

A testemunha Saulo Carneiro Albuquerque da Silva, policial militar, afirmou que abordaram Robson, diante da suspeita de que ele portava algo ilícito. Solicitado o documento de Robson, ele disse que estava em sua casa e os convidou a ir ao local. Lá, encontraram o acusado, que, inicialmente, identificou-se com outros nomes. Constataram que o réu era foragido do CPP de São Vicente, onde cumpria pena por roubo. Não se recorda de ter encontrado cachimbo ou drogas no bolso de Peterson. Foi feita busca no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado.

A testemunha Rodnei Rodolfo Rodrigues, policial militar, afirmou que abordou Robson em via pública e ele disse que seu documento estava em casa. Foram ao local e, franqueada a entrada, se depararam com Peterson e solicitaram seu R.G. Constataram que Peterson era procurado por roubo. No bolso da bermuda dele encontraram três munições. Ele disse que estava com a arma de um amigo chamado Lê e, ao devolver a arma, acabou ficando com as munições. Não conhecia as pessoas que estavam na casa.

A testemunha Domenica Aparecida Lopes afirmou que estava em casa, quando os policiais chegaram com seu irmão Robson. Peterson estava dormindo. Os policiais abordaram Peterson e disseram ter encontrado, no bolso dele, as munições. Peterson estava com um cachimbo de drogas no bolso; não viu munições. Não conhecia os policiais.

Encerrada a instrução, o conjunto probatório é robusto e se presta a responsabilizar o acusado pela prática da conduta descrita na inicial acusatória. O relato feito pelas testemunhas responsáveis pela prisão do acusado foi seguro e coerente.

Salienta-se que os depoimentos colhidos são merecedores de total credibilidade, pois não há indicações nos autos que possa sugerir terem as testemunhas razões para incriminar falsamente o acusado.

A testemunha Domenica nada trouxe aos autos que servisse a inocentar o acusado.

A versão do acusado restou isolada.

Para se livrar da acusação quis lançar suspeita sobre a idoneidade dos policiais.

Não há que se crer na palavra do acusado em detrimento das firmes palavras dos agentes públicos, que têm como missão proteger a sociedade da criminalidade.

No mais, preenchidos os elementos previstos no tipo penal, quais sejam, o fato de portar munições em desacordo com a lei, irrelevante o fato de que o réu não portava também uma arma de fogo, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato.

Não obstante, o laudo de fls. 30/31 atestou a potencialidade lesiva das munições apreendidas.

Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado, eis que já foi definitivamente condenado e cumpriu penas por porte de arma e roubo (4ª VVD de Santana e 3ª VC – fls. 79 e 79/80), o que demonstra que possui personalidade desvirtuada, voltada à criminalidade.

Não bastasse, praticou o delito ora apurado, estando foragido do sistema prisional, o que revela seu descaso para com a Justiça, além de plena confiança na impunidade. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 12 (doze) dias multa.

O réu é reincidente (fls. 1ª VC de Ferraz de Vasconcelos - fls. 80).
Elevo de um sexto a pena, estabelecendo-a em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias multa.
Ausentes outras agravantes e atenuante e causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena acima fixada.
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno PETERSON LUIZ LOPES como incurso nas sanções do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.
Por considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sendo ele reincidente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Pelos mesmos motivos, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.
Em que pese o disposto no art. 387, §2º, do CPP, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas as outras circunstâncias, conforme fundamentado.
O réu respondeu ao processo em liberdade; solto poderá recorrer.
Fica autorizada a destruição da munição apreendida em poder do acusado.
Com o trânsito em julgado desta sentença, lance-se seu nome no rol dos culpados.
Custas na forma da Lei.
P.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA